Separation of the Roman and Tuscan provinces of the Minims

Gemens PP. XIV: · 1771-05-18 · Latin

Dat de 8: sna 1779 Ánuo IL-

Merboratur u-« nio facta n Be- nedicto XIV.

CXXIII.

Separatio provinci:e Romane ordinis 8. Francisci de Paula a provincia Hetru- rig ejusdem ordinis.

Gemens PP. XIV:

Ád futuram rei memoriam

$. 1. Nis. felicis recordationis Be- nedictus pp. XIV. pradecessor Noster per suas in simili forma Brevis die xv. januarii MDCCLL. expeditas literas pro- vinciam Hetruriz fratrum ordinis mino- rum sancti Francisci de Paula provin- ciz Romanz ejasdem ordinis apostolica auctoritale univit; et incorpgravit cun

conditione tamen , quod si aliquando provinciz& hujusmiodi inter se separate fuissent, tunc conventus Orbitellensis , et Perusinus , qui ad primodictam provinciam Hetruriz spectabant alteri provin- ci€ Romanz hujusmodi adnecti deberent, et alias prout in. eisdem literis, quarum tenores presentibus pro plene et sutficienter expressis, ac de verbo ad ver- bum insertis haberi volumus , uberius continetur.

$. 2. Nuper vero congregationi vene- rabilium fratrum Nostrorum S.R.E. car- dinaliam negotiis , et consultationibus episcoporum , ct regularium prazeposito- rum dilectus filius Alphonsus Pieratti frater expresse professus dicti ordinis ,. ei corrector provincialis in Hetruria, quod cum ipsi , et auis fratribus visum fuerit , ut unio hujusmodi dissolvi potius de- beret ; supplex idcirco oblatus est libel- lus in comitiis generalibus ordinis prze- dicti habitis Barcinonze mense maii su- perioris anni , et communi omnium. vo— calium fratrum consensu separatio petita approbari promeruit ; nonnullis ad- lectis conditionibus. Pertractatis itaque per procuratores vicissim constitutis 115 , que ad negotium hujusmodi pertine- bant, separationis pacta, et conditiones statuEx€€ ; et a correctore generali ipsius ordinis approbatz fucrunt, easque per dictam congregationem memoratorum cardinalium confirmari idem Alphonsus desiderabat. Eadem vero congregatio suo rescripto edito die prima praeteriti rnen- sis martii commisit dilecto filio nostro Karolo Sanctze Romanz Ecclesi cardinali Rezzonico nuncnpato dicti ordinis apud Nos, etSedem apostolicam pro- tectori , ut ipsius Alphonsi precibus pro suo arbitrio , et prudentia indulgeret , servata forma capituli generalis. Quo- circa idem Karolus cardinalis , et pro- tector rescribendum censuit, juxta te— norem , qui sequitur nerupe.

$. 5$. Utendo facultatibus Nobis con- cessis in preinserto sacre congregatio- nis Episcoporum , et Regularium rescri- pto, inspectoque tenore decreti novis- simi capituli generalis in eo enunciati, ac literis apostolicis in forma Brevis san- cte memoriz Benedicti XIIL sub da- ium 11, augusti 1728., et sanctz me- morix Benedicti XIV. sub datum 15 januarii 1751. , ac auditis religiosis depu- tatis utrinsque partis, Rornanz nempe, et

Novis tamen superyentis circumstantiis sacra congregam — indulsit emincntissinig cardinali p»- lectori üridinis, nb pro sua peu dentia diamcta brauionem decernere posset

'T'enor réegeri- pti editi a car- dinsh —prote- ctore ordinis , super dismem bratione certià sub legibus fa

cien

Florentinze, omnibusque rite perpersis » .

tenore praesentium separamus,sejunglrmus et segregamus provinciam Floreatinam a provincia Romana , et provinciam Ro- manam a provincia Florentina ; ambass

que reponimus in pristinum statum , quo erant ante unionem decretam .a sancte: memoriz Benedicto XIV. in di- ciis suis literis apostolicis in forma Bre- vis die 15. januarii 1751. , eo dunita- xat excepto ; quod conventus P erusiuus; et Orbitellensis , qui a sanctze memoriz Clemente XIL. per suas literas apostoli- cas in forma Brevis die 11. aprilis 1731, sive a correctore generali tunc tempo- ris vigore earumdem literarum incorporati fuerunt provinciz Florentine , assi- gnati ; et incorporati remaneant provin- ci: Romane , quemadmodum eidem provinciz Roman: assignati , et incor- porati fuernot in praefatis literis in for- na Brevis sanct: memorie Benedi- cti XH. , ita ut provincia Romaza in posterum consistat , ac constare debeat ex conventibus Viterbiensi , Marthze , Perusino , et Orbitellensi , et ex duobus aliis post rmemoratas literas sancte me- moriz Benedicti XIIL. in urbe erectis , scilicet in ecclesia parochiali — sancti Salvatoris de Curte nuncupata, et in ec- clesia sancti Joannis ante portam Lati- nam prout in prz£stis literis sanctze me- inorig& Benedicti XIV. enunciatur ; eos- demque conventus Viterbiensem , Mar- thae, Perusinum , Orhitellensem , et duos urbis saneti Salvatoris de Curte , et san- cti Joannis ante portam Latinam ut su- pra dismembratos , disjunctos , et sepa- ratos a quacumque mnnione , et incor- poratione cum provincia Romano-Flo-. rentina , in. novam , et distinctam pro- yinciam Romanam erigimus , et insti- tuimus : et ex reliquis conventibus ad eamdem Romano-Florentinam provin- ciam spectantibus vigore literarum san- cte memorive Benedicti X1V. novam Florentinam proviuciam constare volu- mus, et declaramus. Pro regimine , et gubernio earumdem provinciarum, qua- tenus in alterutra

capitulum provinciale ob defectum vocalium celebrari nequeat ad formam constitutionum ordiuis; committimus , ac injungimus pro hac pri- Ina vice patri generali , ut provideat (prout magis in Domino expedire ju- dicaverit) pro electione correctoris. pro-. vincialis , collegarum » et definitorum ejus provincie, in qua capitulum , ut supra celebrari nequiverit , qui in suis officiis permanere debeant ad tempus consuetun1, et deinceps capitulum pro- vinciale more solito celebretur. Expen- se vero , qui pro hac separatione executioni demandanda occurreriat , solvi omnino debeant a conventibus provin- cix Florentinz , quorum nomine petita fuit separatio , nullimode vero eisdem

subiiaceant conventus , qui ad provin- ciam Romanam pertinent , prout a no- vissimo capitulo generali decretum fuit. Et ita dicimus , decernimus , et decla- ramus, quibuscumque in contrarium non obstantibus , si tamen sanctissimo Domino Nostro placuerit nostrum hoc decretum per suas literas apostolicas in forma Brevis confirmare. Datum Romse die xiv. Maii 1771. C. card. Rezzonicus protector.

Loco *K Signi.

9. 4» Nos igitur ipsum. Álphonsum specialibus gratiis ; et favoribus prosequi volentes , ct a quibusvis excommunicae tionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris , sententiis, et ponis qua- vis modo , et quacumque de causa latis, si quas forte incurrit; hujus tantum rei gratia absolventes ,. et absolutum fore censentes , ipsius supplicationibus Nobis humiliter porrectis inclinati , praeinser- tum ejasdem Karoli cardinalis, et pro- rectoris rescriptum cum omnibus , et sinpulis in co contentis , et expressis, auctoritate. apostolica tenore presentium confirmamus , et approbamus , illisque apostolice inviolabilis. perpetuse firmi- tatis robur adiicimus.

$. 5. Decernentes ipsas praesentes literas semper firmas , validas., et ef- ficaces existere, et fore, suosque ple- narios, et integros effectus sortiri , et obtinere ; ac illis, ad quos spectat , et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus ;, et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviola- biliter observari ; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios , et dele- gatos etiam. causarum palatii apostolici auditores judicari , et definiri debere, ac irritum , et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentart.

€. 6. Non obstantibus memoratis ejusdem Benedicti predecessoris literis , aliisque constitutionibus, et ordinationi- bus apostolicis, nec non ordinis; et provinciarum hujusmodi etiam juramento, con- firmatione apostolica , vel quavis firmi-

'tate, alia roboratis statutis ; et. consuc-

tadinibus; privilegiis quoque indultis , et literis apostolicis superioribus , et personis sub quibuscumque tenoribus , et formis, ac cum quibusvis ctiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque ef- ficacioribus , efficacissimis , ac insolitis clausulis , irritantibusque , et aliis de- cretis in genere vel in'specie , € aliis in contrarium quomodolibet concessis approbatis , et innovatis. Quibus omni- bus, et singulis illorum tenores prge 12

Rescriplum , eL omnia. in co contenta pou- Wfiess auclori- Late confirman tur.

Clansula su- hlate, et decre tum irritans.

Derogatio cou- Irnriorum.

sentibus pro plene, et sufficienter ex- pressis , ac de verbo ; ad verbum in- sertis habentes , illis alias in suo robo- re permansuris, ad premissorum elfe- erum hac vice dumtaxat specialiter , et expresse derogamus , caeterisque contra- riis quibuscumque. Datum Romie apud sanctam Mariam majorem sub annulo piscatoris , die-decima octava maii mil- lesimo septingentesimo | septuagesimo primo , pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.